

1512349-12.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Lei de Armas, desclassificação do tráfico para o delito de porte para uso próprio ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre dos boletins de ocorrência, autos de exibição/ apreensão, relatório de investigação, oralidade e exames que apresentaram resultados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1512349-12.2020.8.26.0114 controle:2020/001169

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2298990/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 10152039 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,
124/20/356 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2298990 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO CAMILO DAS GRACAS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 16 "único", IV do(a) LEI 10.826/03 e Art. 33 "caput" (duas vezes) do(a)

SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

THIAGO CAMILO DAS GRAÇAS, RG nº 42.110.977/SP, foi processado como incurso nos artigos 33, caput, (por duas vezes), da Lei nº 11.343/06 e 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 12.04.21 (fls. 01/04 e 98/99). Aos 25.08.21 em sede de rese, foi decretada a prisão preventiva do réu, sendo preso aos 21.09.21 (fls. 70/76 apenso e fls. 181/182). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 107, 114/130 e 163/164). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos de absolvição por insuficiência de provas com relação ao delito da Lei de Armas, desclassificação do tráfico para o delito de porte para uso próprio ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre dos boletins de ocorrência, autos de exibição/ apreensão, relatório de investigação, oralidade e exames que apresentaram resultados positivos para Tetrahydrocannabinol, cocaína, cetamina e Metilenodioximetanfetamina (fls. 09/11, 15/19, 47, 57/60, 62/69 e 179/180). Também foram anexados aos autos os laudos periciais dos apetrechos e da arma apreendidos, esta considerada eficaz e cuja numeração estava suprimida (fls. 26/29 e 35/38). A autoria é indubitosa. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu assumiu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, tanto das substâncias que estavam no seu carro, como no imóvel onde residia. Alegou que é usuário contumaz e que o entorpecente seria consumido por ele e por amigos que também o ajudavam financeiramente na aquisição das substâncias. Quanto a arma apreendida, negou a sua posse, alegando simplesmente que dias antes havia se reunido com amigos em sua casa. Alegou que é costureiro há 20 anos e que mantém um ateliê em sua casa onde recebe alguns clientes e motoboys que fazem entrega de roupas. Os investigadores hoje ouvidos relataram que, a partir de denúncias que forneciam as características físicas de um indivíduo que usava um Honda Civic branco para distribuir drogas na região, conseguiram identificar o réu e o imóvel em que ele residia, onde realizaram algumas campanhas e puderam notar uma intensa movimentação de pessoas. Como a denúncia também informava que o imóvel era usado para armazenar e preparar a droga para o tráfico, solicitaram um mandado de busca a que deram cumprimento logrando êxito em encontrar em seu interior inúmeras porções de maconha, cocaína, ecstasy e cetamina. Também localizaram na cozinha alguns apetrechos utilizados na preparação da droga para distribuição, tais como balanças, pratos e colheres com resquícios de substância entorpecente, além de inúmeros sacos plásticos do tipo ziploc. No interior de um quarto, dentro de um armário, em uma gaveta, também encontraram uma pistola com numeração suprimida, acompanhada de duas munições, bem como documentos pessoais do acusado que estavam no cômodo. Como não havia ninguém na casa, efetuaram a apreensão de todo o material e continuaram com a investigação até que dias depois foram informados que o réu estaria no 10º Distrito Policial registrando uma ocorrência. Compareceram no local e o conduziram até a DISE onde, com a autorização de seu Advogado, revistaram seu veículo em cujo interior localizaram mais algumas porções de cetamina e cocaína. O veículo conduzido pelo réu nessa oportunidade era o mesmo mencionado na denúncia, qual seja, um Honda Civic da cor branca. Indagado a respeito, o réu informou apenas que era usuário, tecendo comentários sobre o preparo da cetamina para consumo, informando que, após aquecida, a substância virava pó para que pudesse ser consumida. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de

legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito drogas cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A alegação de que todo o entorpecente serviria para seu próprio deleite, e de alguns "amigos", subestima a inteligência alheia, dada a enorme quantidade e variedade de substâncias apreendidas, absolutamente incompatível com a posse para o mero uso. A existência de material comumente usado na preparação da droga para o uso de terceiros, tais como balanças, pratos e colheres com resquícios de substância entorpecente, também é circunstância indicativa da comercialização, até porque o réu não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, nem mesmo a de costureiro, a fim de que pudesse justificar a grande movimentação de pessoas em sua casa, tudo a reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. O delito da Lei de Armas também configurou-se na medida em que o acusado mantinha em depósito uma pistola com a numeração suprimida. Obviamente que a mera alegação de que dias antes teria recebido alguns "amigos" em nada o beneficia, mesmo porque a arma foi localizada em seu quarto, dentro de um armário, cômodo no qual também estavam seus documentos pessoais, restando claro que o acusado tinha plena ciência da sua existência. Quanto a pena, entendo que restaram caracterizados dois delitos de tráfico, cometidos em continuidade coletiva, havendo entre eles e o delito da Lei de Armas o concurso material de infrações. Por fim, observo que a denúncia contém mero erro material e merece apenas um pequeno reparo em relação a capitulação nela contida, devendo o réu incidir no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei de Armas. Passo, pois, à individualização da pena do acusado: ARTIGO 33 - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa (a pena-base foi acrescida de 1/3, tendo em vista que o réu trazia consigo e mantinha em depósito grande quantidade e diversidade de drogas, inclusive substância sintética, altamente nociva, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de sua conduta, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando

alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP – Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 – 6ª Cam. Crim. – v.u. – j.04.06.09 – rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) continuidade delitiva. Acréscimo de mais 1/6, tendo em vista o número de crimes cometidos, resultando na pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. 2) A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. Realmente, além de ter sido surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito enorme quantidade e diversidade de substâncias, inclusive drogas sintéticas e altamente nocivas (ecstasy e cetamina), causadoras de dependência rápida e intensa, com danos irreversíveis ao usuário, o acusado não demonstrou possuir alguma ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de seu sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Realmente: PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 – 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). ARTIGO 16 – A) Pena-base: observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: “A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena” (TJ/SP – Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 – 6ª Cam. Crim. – v.u. – j.04.06.09 – rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nos termos do artigo 69 do CP, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 10 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 787 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O acusado teve a prisão preventiva decretada e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, até porque, dentre outros, foi condenado por delito equiparado a hediondo, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, em face do quantum aplicado e por se tratar de condutas que atentam contra a saúde pública e a segurança coletiva, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E, ainda: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo,

causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.169/20 e CONDENO O RÉU THIAGO CAMILO DAS GRAÇAS, RG nº 42.110.977/SP, a cumprir 10 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 787 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos c.c. o artigo 69 do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, AUTORIZO a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, inclusive das balanças, sacos plásticos, prato, colher, frascos vazios, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 29 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA